

**Neem geen gok:
check de POK!**



Belangrijk om te weten

- de school tekent alleen de POK (eventueel met bijlagen door de school aangeleverd)
- de school tekent geen aanvullende overeenkomsten die door het bedrijf zijn aangeleverd
- aanvullende contracten van het leerbedrijf vervangen de POK niet
- een POK kan niet met terugwerkende kracht ingaan
- SBB erkent leerbedrijven, maar maakt of tekent geen POK

Weigert een leerbedrijf de POK te ondertekenen of ontstaan er structurele knelpunten? Neem contact op met je regionaal adviseur van SBB.

De POK is geen moetje,
maar de **juridische basis**
van de **bpv**.



Zonder getekende POK géén start van de bpv:

Zo beschermen we studenten, leerbedrijven én de school.

Geen ondertekende POK = géén geldige bpv.

Voor meer achtergrondinformatie:

[Servicedocument Praktijkovereenkomst van de MBO Raad](#)

**Neem geen gok:
check de POK!**



De praktijkovereenkomst is de juridische basis voor een veilige en geldige beroepspraktijkvorming.

Bescherm studenten in hun BPV

Steeds vaker starten studenten aan hun beroepspraktijkvorming (bpv) zonder dat de praktijkovereenkomst (POK of BPVO) volledig is ondertekend. Dit brengt risico's met zich mee voor de student en de school. Met deze flyer willen wij scholen bewust maken van het belang van de ondertekende POK.

Mogelijke redenen waarom een POK (nog) niet ondertekend is bij aanvang van de bpv:

- de POK is nog "in behandeling"
- een leerbedrijf wil een eigen contract laten tekenen i.p.v. de POK
- het is (nog) onduidelijk wie binnen de school en/of het leerbedrijf bevoegd is om te tekenen

**Neem geen gok:
check de POK!**



De praktijkovereenkomst (POK) moet vóór aanvang van de bpv door school, student en leerbedrijf zijn ondertekend. Alleen dan is de student beschermd en is sprake van een geldige bpv.

Wat is de POK?

De praktijkovereenkomst (POK) is het verplichte contract op basis van artikel 7.2.8 lid 2 en 7.2.9 van de Wet Educatie Beroepsonderwijs. Het contract wordt gesloten tussen:

- de school
- de student
- het (door SBB erkende) leerbedrijf

In de POK staan afspraken over onder andere:

- de periode en omvang van de bpv
- de begeleiding vanuit school en leerbedrijf
- taken, leerdoelen en beoordeling
- rechten en plichten van alle partijen

Wees alert!

Als een student start zonder volledig ondertekende POK, loopt zowel de student als de school risico:

- **Aansprakelijkheid:** De school kan verantwoordelijk worden gehouden bij schade of incidenten tijdens de stage van de student, immers partijen hebben geen akkoord over de verantwoordelijkheden.
- **Onvoldoende bescherming voor de student:** de rechten en plichten van de student zijn juridisch niet afgedekt.

**Neem geen gok:
check de POK!**



Wees alert!

- **Juridische ongeldigheid:** de bpv is niet officieel geldig en kan niet worden opgenomen in het diplomadossier en er kan niet aan de voorwaarde voor diplomering worden voldaan. Om in aanmerking te komen voor een diploma moet het bevoegd gezag kunnen beoordelen of de student de beroepspraktijkvorming met een positieve beoordeling heeft voltooid. Als er geen sprake is van een formele bpv, kan er ook geen positieve beoordeling plaatsvinden.
- **Geen terugwerkende kracht:** een POK kan niet achteraf alsnog geldig worden gemaakt.

Kortom: het is de verantwoordelijkheid van de school om te zorgen dat de POK volledig is ondertekend vóór de start van de bpv.

Geen ondertekende POK = géén geldige bpv

Hoe kan de school het leerbedrijf motiveren om de POK te ondertekenen?

Maak een leerbedrijf duidelijk dat de POK:

- wettelijk verplicht is bij de bpv
- juridische duidelijkheid geeft over taken, begeleiding en verantwoordelijkheden
- misverstanden en ingewikkelde juridische procedures bij incidenten of aansprakelijkheid voorkomt
- zorgt dat de bpv meetelt voor het diploma, en zorgt er dus voor dat stagetoppers bij het bedrijf aan de slag kunnen na de opleiding
- nodig is voor regelingen zoals de Subsidieregeling praktijkleren
- een duurzame win-win samenwerking ondersteunt met de mbo-school